

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2079/2543

นาย เต้จชัย พิบูลภาณุวัฒน์
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 131, มาตรา 179, มาตรา 180

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

เมื่อไม่ปรากฏว่าคำฟ้องมีข้อบกพร่องตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 ศาลภาษีอากรกลางก็ต้องจัดแจ้งแสดงการรับคำคู่ความนั้นไว้ การที่ศาลภาษีอากรกลางให้โจทก์ทำคำฟ้องใหม่โดยไม่ปรากฏเหตุดังที่กล่าวข้างต้นจึงไม่ชอบ

ศาลภาษีอากรกลางเพียงแต่ให้ยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์เท่านั้น หากได้มีคำสั่งยกคำฟ้องหรือไม่รับคำฟ้องของโจทก์ที่ยื่นพร้อมกับคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาไม่ คำฟ้องเดิมของโจทก์ยังคงมีอยู่เช่นเดิม

คำร้องขอแก้ไขคำฟ้องของโจทก์ ไม่ปรากฏว่ามีข้อความในลักษณะเป็นการขอแก้ไขโดยสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อ หรือลดจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในฟ้องเดิมที่ศาลจะพิจารณาสั่งให้แก้ไขคำฟ้องได้ชอบที่จะให้โจทก์ยื่นคำร้องใหม่ให้ถูกต้อง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า จำเลยประเมินภาษีไม่ถูกต้อง และขอให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 300,000 บาท แก่โจทก์ให้จำเลยถอนการยึดอายัด ทรัพย์สินบัญชีธนาคารคืนให้โจทก์ โดยยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาล ภาษีอากรกลางไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องและให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมศาล มาวางศาล ต่อมาวันที่ 19 กรกฎาคม 2542 โจทก์ยื่นคำแถลงขอนำเงินค่าธรรมเนียม ศาลมาชำระให้ศาลตามคำขอท้ายฟ้อง ข้อ 1 ส่วนคำขอท้ายฟ้องข้อ 2 ที่ให้จำเลย ชำระเงิน 300,000 บาท แก่โจทก์ โจทก์จะนำไปฟ้องยังศาลแพ่งต่อไป เพราะโจทก์ไม่ สามารถหาค่าธรรมเนียมศาลมาชำระให้ครบได้ ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งในวันที่ 20 กรกฎาคม 2542 ว่า ให้โจทก์ชำระค่าขึ้นศาลเพิ่มอีก 442.50 บาท พร้อมกับให้ทำ คำฟ้องเข้ามาใหม่ตามข้อหาที่ต้องการฟ้องให้ครบถ้วนเรียบร้อยภายในเวลา 20 วัน ก่อนแล้ว ศาลจึงจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไป วันที่ 6 สิงหาคม 2542 โจทก์ยื่น คำแถลงชำระค่าขึ้นศาลเพิ่มส่วนคำฟ้องนั้นยังไม่อาจทำตามคำสั่งได้ เพราะได้รับ หมายแจ้งคำสั่งในวันยื่นคำแถลง โจทก์ขอขยายระยะเวลาทำคำฟ้องต่อศาล ภายใน 20 วัน ตามคำสั่ง ศาลภาษีอากรกลางอนุญาต วันที่ 26 สิงหาคม 2542 โจทก์ ยื่นคำร้องขอขยายเวลาออกไปอีก 15 วัน เนื่องจากโจทก์ไม่มีความชำนาญและกำลัง ติดต่อหนายความอยู่ ศาลภาษีอากรกลางอนุญาตให้โจทก์ทำคำฟ้องเข้ามาใหม่ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2542 ต่อมาวันที่ 30 สิงหาคม 2542 โจทก์ยื่นคำร้องขอ แก้ไขคำฟ้องศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งว่า ศาลมีคำสั่งให้โจทก์ทำคำฟ้องเข้ามาใหม่ ตามข้อหาที่ต้องการฟ้อง เพราะโจทก์ยื่นคำแถลงเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2542 ขอ ชำระค่าขึ้นศาลตามคำขอท้ายฟ้องข้อ 1 ส่วนคำขอท้ายฟ้องข้อ 2 โจทก์จะนำไปฟ้อง ยังศาลแพ่ง ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับวันที่ 1 กันยายน 2542 เจ้าพนักงานศาล ได้รายงาน ว่า โจทก์มิได้ทำคำฟ้องเข้ามาใหม่ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งว่า โจทก์ไม่ได้ทำคำฟ้องเข้ามาใหม่ตามคำสั่งศาล ภายในเวลาที่กำหนด จึงไม่รับคำฟ้อง คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์มิได้ทำคำฟ้องใหม่ตามคำสั่งศาล แต่โจทก์ได้ทำคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องยอมมีผลทำให้ฟ้องสมบูรณ์ตามกฎหมายและถือว่าโจทก์ได้ปฏิบัติตามคำสั่งแล้วนั้น คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นใต้สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งยกคำร้องและมีคำสั่งต่อไปว่าหากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระภายใน 15 วัน โจทก์ยื่นคำแถลงขอให้นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาชำระให้ศาลตามคำขอท้ายฟ้องข้อ 1 ส่วนคำขอท้ายฟ้องข้อ 2 โจทก์จะนำไปฟ้องยังศาลแพ่งต่อไป เพราะโจทก์ไม่สามารถหาค่าธรรมเนียมศาลมาชำระให้ครบได้ ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งให้โจทก์ทำคำฟ้องเข้ามาใหม่ตามข้อหาที่ต้องการฟ้องให้ครบถ้วนเรียบร้อยภายใน 20 วัน แล้วศาลจึงจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไป แต่โจทก์กลับยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง ศาลภาษีอากรกลางยกคำร้องและมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทก์เนื่องจากโจทก์ไม่ได้ทำคำฟ้องเข้ามาใหม่ตามคำสั่งศาลภายในเวลาที่กำหนด เห็นว่า ตามคำสั่งของศาลภาษีอากรกลางที่ให้โจทก์ทำคำฟ้องใหม่ไม่ปรากฏว่าศาลได้ตรวจพบคำฟ้องของโจทก์ว่ามีข้อบกพร่องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 ในเรื่องคำฟ้องอ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจ ไม่มีรายการ ไม่มีลายมือชื่อ ไม่แนบเอกสารต่าง ๆ ตามที่กฎหมายต้องการมิได้ชำระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลให้ถูกต้องหรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายที่บังคับไว้นอกจากที่กล่าวมาแล้วหรือสิทธิของโจทก์ถูกจำกัดห้ามโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเรื่องเขตอำนาจศาล ซึ่งเมื่อไม่มีข้อขัดข้องดังกล่าวแล้วศาลต้องจัดแจ้งแสดงการรับคำคู่ความนั้นไว้ ดังนั้น การที่ศาลภาษีอากรกลางให้โจทก์ทำคำฟ้องใหม่ โดยไม่ปรากฏเหตุดังที่กล่าวข้างต้นและมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทก์ ต่อมาจึงไม่ชอบ เมื่อศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอดำเนินคดี

อย่างคนอนาถาและมีคำสั่งต่อไปว่า หากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระภายใน 15 วัน เช่นนี้จะเห็นได้ว่าศาลภาษีอากรกลางเพียงแต่ให้ยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์เท่านั้น หากได้มีคำสั่งยกคำฟ้องหรือไม่รับคำฟ้องของโจทก์ที่ยื่นพร้อมกับคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาไม่เช่นนั้นคำฟ้องเดิมของโจทก์ยังคงมีอยู่เช่นเดิม ซึ่งต่อมาโจทก์ได้ชำระค่าขึ้นศาลตามคำขอท้ายฟ้องข้อ 1 ส่วนคำขอท้ายฟ้องข้อ 2 โจทก์จะขอนำไปฟ้องยังศาลแพ่ง คำขอท้ายฟ้องของโจทก์จึงเหลือเพียงข้อหาเดียวที่ขอบังคับให้เพิกถอนการประเมินอันเป็นการขอแก้ไขโดยสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อและลดจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในฟ้องเดิม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 179 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 มาตรา 17 จึงชอบที่จะดำเนินการดังกล่าวได้โดยโจทก์จะต้องทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน แล้วแต่กรณี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 180 แต่คำร้องขอแก้ไขคำฟ้องของโจทก์ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2542 ไม่ปรากฏว่ามีข้อความในลักษณะ เป็นการขอแก้ไขโดยสละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อ หรือลดจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในฟ้องเดิมที่ศาลจะพิจารณาสั่งให้แก้ไขคำฟ้องได้ชอบที่จะให้โจทก์ยื่นคำร้องใหม่ให้ถูกต้อง

พิพากษายกคำสั่งของศาลภาษีอากรกลางเฉพาะที่เกี่ยวกับคำฟ้องและให้โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องใหม่แล้วให้ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาสั่งและดำเนินการต่อไป

(ทวิวัฒน์ แดงทองดี-สันติ ทักราล-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ